

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
12123/2554

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี
นายสำเริง บัวแก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 317

ผู้เสียหายทั้งสองเป็นญาติกับจำเลย บ้านของผู้เสียหายที่ 1 และบ้านของจำเลย อยู่ติดกัน ผู้เสียหายที่ 2 พักอยู่อาศัยกับผู้เสียหายที่ 1 ได้ไปที่บ้านจำเลยเป็นประจำ เพื่อให้บุตรของจำเลยสอนการบ้าน การที่จำเลยฉวยโอกาสที่ผู้เสียหายที่ 2 มาที่บ้าน จำเลยเพื่อให้ ฐ. สอนการบ้านตามปกติ ในวันเกิดเหตุ เมื่อ ฐ. สอนการบ้านเสร็จแล้ว จำเลยบอกให้ ฐ. ออกจากบ้าน จากนั้นจำเลยได้เรียกให้ผู้เสียหายที่ 2 เข้าไปในห้อง แล้วพยายามกระทำการชำเราและกระทำอนาจารผู้เสียหายที่ 2 เช่นนี้ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปจากบิดามารดา อันจะเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 317 วรรคสาม

(กิริติ กาญจนรินทร์-วีระชาติ เอี่ยมประไพ-สมชาย พันธุมะโอภาส)

ศาลจังหวัดชลบุรี - นางสาววรางคณา สุจริตกุล
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายโสภณ โรจน์อนนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ870/2547

ต้น

หมายเหตุ